

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
2	개 선 1	-	-	-	-	사 후
업무유형	노 무 관 리			행위유형	기 타	

한국수력원자력(주) 상임감사위원

개 선 요 구

제 목 해외지사 주재원 관련 절차 마련 필요

관 련 부 서 ●처 ▨, ◇

조 치 부 서 ●처 ▷부

내 용

1. 업무 개요

●처 ▨는 해외사업 계획 등 종합계획을 수립하였고, ●처 ▷부는 해외지사 인사관리, 「해외근무자 관리 지침」 관리 등의 업무를 담당하고 있다.

2. 관계 법령 및 판단기준

사규 「인사관리규정」 제108조(현지사직에 대한 제재)에 따르면, “해외근무자가 국외에서 사직하는 경우 이유 여하를 불문하고 징계해임 등의 제재조치 하도록” 규정하고 있다.

그리고, 사규 「해외근무자 관리 지침」 제4조(행동규범) 및 제9조(소환)에 따르면, “해외근무자는 회사의 제반 사규 준수 등 행동규범을 성실하게 준수하여야 하고,

이를 위반하거나 위반할 우려가 있는 경우 해외근무자의 관리부서장은 소환을 명할 수 있으며, 소환대상자로 결정된 자에 대하여 귀국 이전비 미지급 등 조치를 취할 수 있도록” 규정하고 있다.

3. 감사결과 확인된 문제

B는 20**. *. *.부터 20**. *. *.까지 해외사무소 주재원으로 근무하다가 지난 20**. *. *. ○처 ▷부로 국내 복귀 후 20**. *. *. 사직하였고, 사직 직후 20**. *. *. □으로 입사한 것으로 확인되었다.

한편, 사규 「인사관리규정」 및 「해외근무자 관리 지침」에 따르면, “해외근무 기간 중 사직할 수 없다.”라고 하고 있고, “행동규범을 위반하거나 위반할 우려가 있는 경우에 소환을 명할 수 있다.”고 하고 있으며, 소환대상자로 결정된 자는 “귀국 이전비 미지급 등 필요한 조치를 취할 수 있다.”고 규정하고 있다.

그런데, B는 개인 이직을 사유로 해외사무소에서 국내로 복귀하면서 **원 상당의 임차사택 위약금(계약 조기 해지에 따른 위약금)을 회사가 지급하도록 하였고, 국내 복귀 후에는 **원 상당의 전근여비 등을 지급받은 사실도 확인하였다.

참고로, B의 이직 경위를 살펴보면, ❶ ■소 주재원으로 근무 중인 20**. *월 부터 □ 채용에 지원서를 제출하여 20**. *. *. 시험 뿐만 아니라 20**. *. *. 국내에서 시행한 시험에 회사비용(중간귀국 휴가 사용)으로 적극 참여하였던 점, ❷ 20**. *. *. 최종 합격자 발표 이후 본사 관계자들에게 구두로 이직 의사를 여러 차례 밝혔던 점, ❸ 上記 행위가 경영진의 의사결정 전에 이행된 점, ❹ 이직은 인사 고충대상에 해당하지 아니한 점 등 종합적으로 고려해 볼 때, B의 행위는 ‘현지사직 금지’ 조항에 부합하지 아니한 것으로, 사규에 따라 관리부서장이 위

직원을 소환 조치하거나 소환 대상자 판단 과정을 거쳐 경영진의 의사결정을 받아야만 했다.

또한, 해외건설소 근무자의 개인 비위행위로 인한 국내 복귀 시 전근여비 등 귀임 비용은 회사가 부담하지 아니하고 있는 점, 他 공공기관 사례의 경우 해외 근무자가 의원면직 신청 및 파견근무 중단 요청 시 심의과정을 거쳐야만 비용을 환수하지 아니할 수 있도록 하고 있는 점 등을 비추어 볼 때, 해외 주재원의 사직 등 개인 사정에 의한 인사발령 요구 시 별도 위원회와 같은 심의 과정의 절차 없이 임차사택 위약금이나 귀국 전근여비 등의 비용을 회사가 부담하는 것은 규정의 취지에 부합된다고 보기 어렵다.

다만, 〇〇소 운영 계획 일정이 지연되는 등 예측 불가능한 해외사업의 환경 변화에 대한 경영진의 의사결정이 이루어지고 있었던 점, 대체 주재원의 선발 및 부임 이전비 등 추가 비용이 발생하지 아니하였던 점, 관련 규정에는 소환대상자로 결정된 자에 대해서 필요한 조치를 취하도록 요구하고 있음에도 그 결정 과정에 대하여 별도로 규정하고 있지 아니한 제도상의 미비점 등을 고려하여, 관계자의 책임을 묻기보다는 재발 방지를 위한 제도를 개선하는 부분에 초점을 둘 필요가 있다.

따라서, 「해외근무자 관리 지침」 제9조의 소환 대상에 해외 주재원의 사직 (이직)을 포함한 개인 일신상의 사유 등을 추가하고, 이에 따라 소환 대상으로 고려될 경우 직무권한 상 최종 결정권자의 의사결정을 통해 귀국 전근여비 등 일부 비용을 개인이 부담하도록 하거나, 소환 여부 및 필요 조치 등을 결정할 수 있도록 절차를 보완하여 시행할 필요가 있다.

관련부서 의견 관련부서에서는 감사의견을 수용하면서 사직 등 개인 일신상의 사유로 파견근무 중단을 요청하거나 인사발령 및 소환 요구 시, 직무권한 상 최종 결정권자의 의사결정을 통하여 비용 등을 처리하는 방안을 마련하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항 ●장은

해외지사 주재원의 사직 등 개인 사정으로 인해 파견근무 중단을 요청하거나 인사발령 및 소환 요구 시, 직무권한 상 최종 결정권자의 의사결정을 통하여 일부 비용을 개인에게 부담시키거나 소환 여부 및 필요 조치 등을 결정할 수 있도록 관련된 절차를 보완하여 시행하시기 바랍니다.(개선 1)